

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2818/2533

นายธีระ จ่างตระกูล

โจทก์

อธิบดีกรมสรรพากร กับพวก

จำเลย

อธิบดีกรมสรรพากร กับพวก จำเลยทั้ง

สาม

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา

ป.วิ.พ. มาตรา 175

ความว่า จำเลยทั้งสามได้ยื่นอุทธรณ์ไว้ แต่เนื่องจากโจทก์ได้ยินยอมชำระภาษีอากรตามฟ้องให้แก่จำเลยแล้ว จำเลยทั้งสามจึงไม่ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป และขอถอนอุทธรณ์ไปรุดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 83 แผ่นที่ 2) ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เฉพาะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหนังสือแจ้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ ต.3/1039/1/19442-19445 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2527 รวม 4 ฉบับและคำวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่ 111/2530/1 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2530 รวม 1 ฉบับ และให้เจ้าพนักงานประเมินใหม่โดยหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาให้โจทก์ในอัตราร้อยละ 85 ของเงินได้พึงประเมินในประเมินแต่ละปี คำขออื่นให้ยก

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์ (อันดับ 69)

จำเลยทั้งสามยื่นคำร้องดังกล่าว โดยทนายจำเลยทั้งสามซึ่งมีอำนาจถอนฟ้อง
ลงชื่อในคำร้อง (อันดับ 75,10)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยทั้งสามถอนอุทธรณ์ได้ ให้คืนค่าขึ้นศาล 3 ใน 4 จำหน่ายคดี
ออกจากสารบบความ

อนุญาตให้จำเลยทั้งสามถอนอุทธรณ์ได้ ให้คืนค่าขึ้นศาล 3 ใน 4 จำหน่ายคดี
ออกจากสารบบความ

(ก้าน อันนันทน์-จรัส อุดมวรชาติ-สุนพ กิริติยุติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>